

Clase 11 — SA - Procedimientos

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Inscripción y variaciones del capital social

Procedimiento conforme a la RG IGJ 7/2015

Ámbito: sociedades por acciones sujetas al contralor de la Inspección General de Justicia.

La guía distingue entre:

- constitución e inscripción inicial;
- modificación del estatuto;
- aumento de capital;
- reducción obligatoria;
- reducción voluntaria;
- reducción a cero y aumento simultáneo.

1. Reglas generales de presentación

1.1. Inicio del trámite

El trámite se inicia mediante la presentación de:

1. formulario de actuación correspondiente;
2. comprobante de pago de la tasa;
3. instrumento que contiene el acto registrable;
4. dictamen de precalificación profesional;
5. publicaciones legales, cuando correspondan;
6. documentación contable y certificaciones exigidas para el acto;
7. declaración jurada sobre beneficiario final y demás declaraciones requeridas.

La presentación debe identificar un domicilio electrónico o correo electrónico para las notificaciones del trámite.

1.2. Instrumento inscribible

El acto puede constar en:

- escritura pública;
- instrumento privado con firmas certificadas;
- testimonio, copia certificada o documentación auténtica, según el acto.

Cuando se presenta un instrumento privado, las firmas deben encontrarse certificadas por escribano público u otro funcionario habilitado.

Si el acto fue otorgado por escritura pública, se presenta su primer testimonio.

1.3. Dictamen de precalificación profesional

Los trámites registrales comprendidos en el régimen de precalificación deben acompañarse con un dictamen suscripto por:

- abogado;
- escribano;
- contador público, en las materias propias de su incumbencia.

El profesional debe:

- encontrarse matriculado;
- indicar nombre, apellido, matrícula y datos de contacto;
- firmar el dictamen;
- expedirse sobre la legalidad formal del acto;
- individualizar la documentación examinada;
- verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios;
- informar si existen observaciones o impedimentos registrales.

El dictamen no reemplaza la documentación obligatoria: la controla, individualiza y precalifica.

1.4. Contenido mínimo del dictamen

El dictamen debe expedirse, según el trámite, sobre:

1. legalidad del acto;
2. competencia del órgano que lo resolvió;
3. regularidad de la convocatoria;
4. quórum y mayorías;
5. legitimación de quienes comparecen;
6. cumplimiento del estatuto;
7. transcripción del acta en el libro correspondiente;
8. individualización de los libros y folios utilizados;
9. publicaciones efectuadas;
10. cumplimiento del derecho de preferencia;
11. existencia de oposiciones;
12. integración del capital;

13. correspondencia entre el capital anterior, el aumento o reducción y el capital resultante;

14. correcta redacción del texto ordenado del estatuto;

15. vigencia de la sociedad y situación registral de sus autoridades.

La RG 7/2015 establece la precalificación profesional obligatoria y exige que el dictamen se pronuncie expresamente sobre los requisitos propios de cada inscripción.
:contentReferenceoaicite:0

2. Plazos del procedimiento registral

2.1. Cómputo

Los plazos administrativos se computan en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario.

El día de presentación no se computa cuando el plazo comienza a correr desde el día siguiente.

2.2. Plazos ordinarios de calificación

Desde el inicio de las actuaciones, la IGJ prevé los siguientes plazos de tramitación:

Tipo de trámite	Plazo
Trámite que requiere un dictamen de precalificación	10 días hábiles
Trámite que requiere dos dictámenes profesionales	15 días hábiles
Transformación, fusión, escisión y subsanación	20 días hábiles

Los plazos se computan siempre que:

- la documentación esté completa;
- se encuentren abonadas las tasas;
- no existan observaciones;
- no resulte necesaria documentación adicional;
- no sea necesaria la intervención de otro organismo.

La RG 7/2015 contempla estos plazos dentro del procedimiento registral con precalificación profesional. :contentReferenceoaicite:1

2.3. Observaciones

Cuando la IGJ formula observaciones:

1. las notifica al interesado;
2. suspende la conclusión del trámite;
3. exige su contestación y la documentación complementaria;
4. vuelve a calificar el acto presentado.

La contestación debe responder concretamente cada observación.

Cuando se modifica el instrumento original, debe acompañarse:

- instrumento complementario;
- acta rectificativa;
- escritura complementaria;
- nuevo dictamen profesional, cuando la modificación altere los extremos precalificados.

2.4. Trámite urgente

Puede solicitarse la modalidad de **trámite urgente**, sujeta al pago del arancel diferencial.

En esta modalidad:

- la inscripción puede obtenerse dentro de las setenta y dos horas;
- la documentación debe presentarse completa;
- deben haberse cumplido previamente las publicaciones;
- no debe existir impedimento registral;
- las observaciones deben contestarse dentro del plazo especial previsto para esta modalidad.

La existencia de observaciones impide que la inscripción se produzca automáticamente dentro de las setenta y dos horas.

3. Constitución e inscripción inicial de una sociedad anónima

3.1. Decisión constitutiva

Los fundadores deben acordar:

- denominación;
- domicilio;
- sede social;
- objeto;
- duración;
- capital;
- clases de acciones;
- administración;
- fiscalización;
- cierre del ejercicio;

- reglas de funcionamiento de las asambleas.

La sociedad anónima debe constituirse por **instrumento público**.

3.2. Control previo de denominación

Antes de otorgar el instrumento constitutivo puede solicitarse la reserva de denominación.

Debe verificarse que la denominación:

- no sea idéntica o confundible con otra registrada;
- no induzca a error;
- contenga la expresión “Sociedad Anónima” o “S.A.”;
- en el caso de una sociedad anónima unipersonal, contenga “S.A.U.”.

La reserva no equivale a inscripción ni reconoce un derecho definitivo sobre la denominación.

3.3. Instrumento constitutivo

El instrumento debe contener los recaudos del artículo 11 LGS y las cláusulas propias del tipo.

Debe individualizar:

1. accionistas fundadores;
2. denominación;
3. domicilio y sede;
4. objeto;
5. plazo de duración;
6. capital social;
7. acciones emitidas;
8. suscripción de cada accionista;
9. integración inicial;
10. composición del directorio;

11. sindicatura o comisión fiscalizadora, cuando corresponda;
12. fecha de cierre del ejercicio;
13. reglas sobre asambleas;
14. aceptación de cargos;
15. garantía de los administradores;
16. domicilio especial de administradores y fiscalizadores.

3.4. Capital inicial

El capital debe:

- respetar el mínimo legal;
- estar totalmente suscrito;
- encontrarse integrado conforme a la naturaleza de los aportes.

Aportes en dinero

Debe integrarse, como mínimo, el porcentaje exigido legalmente.

La integración puede acreditarse mediante:

- depósito bancario;
- constancia notarial;
- manifestación y acreditación en la escritura, según el mecanismo admitido.

Aportes no dinerarios

Deben integrarse totalmente al constituirse la sociedad.

La documentación debe acreditar:

- propiedad del bien;
- valuación;
- transferencia;
- inexistencia de restricciones incompatibles;
- inscripción registral preventiva o definitiva, cuando corresponda.

La RG 7/2015 regula la acreditación de aportes dinerarios y no dinerarios y exige documentación específica según la naturaleza del bien aportado.

:contentReferenceoaicite:2

3.5. Publicación

Debe efectuarse la publicación prevista por el artículo 10 LGS.

El aviso debe contener, entre otros datos:

- identidad de los socios;
- fecha del instrumento;
- denominación;
- domicilio;
- objeto;
- duración;
- capital;
- administración;
- fiscalización;
- representación;
- cierre del ejercicio.

Se acompaña el texto original de la publicación o la constancia emitida por el medio correspondiente.

3.6. Designación de autoridades

Debe acreditarse:

- designación de directores;
- designación de síndicos, cuando corresponda;
- aceptación de cargos;
- constitución de garantías;
- domicilio especial;
- declaración sobre incompatibilidades e inhabilidades;
- declaración jurada sobre condición de persona expuesta políticamente.

3.7. Documentación para la inscripción

La presentación debe contener:

1. primer testimonio de la escritura constitutiva;
2. formulario de constitución;
3. reserva de denominación, cuando se hubiera solicitado;
4. publicación del artículo 10 LGS;
5. constancia de integración del capital;
6. documentación de aportes no dinerarios;
7. dictamen de precalificación;
8. aceptación de cargos;
9. garantías de directores;
10. declaraciones juradas;
11. comprobante de pago de tasa;
12. documentación sobre beneficiario final;

13. texto del estatuto;

14. constancia de sede social, cuando no conste en el estatuto.

Los requisitos de inscripción de la constitución se encuentran enumerados por la RG 7/2015 para las sociedades por acciones. :contentReferenceoaicite:3

3.8. Inscripción

Superado el control:

1. la IGJ dicta la resolución de conformidad administrativa;
2. ordena la inscripción;
3. inscribe el instrumento en el Registro Público;
4. entrega el testimonio inscripto;
5. individualiza los libros obligatorios, cuando corresponda.

La personalidad jurídica se encuentra plenamente regularizada mediante la inscripción registral.

4. Modificación del estatuto

4.1. Decisión social

La modificación debe ser resuelta por la asamblea competente. Como regla, corresponde a la **asamblea extraordinaria**, con:

- convocatoria regular;
- publicación de avisos;
- quórum legal o estatutario;
- mayoría exigida;
- tratamiento expreso del punto en el orden del día.

No puede inscribirse una modificación que no haya sido incluida suficientemente en el orden del día.

4.2. Acta de asamblea

El acta debe consignar:

1. fecha, hora y lugar;
2. carácter de la asamblea;
3. forma de convocatoria;
4. accionistas presentes;
5. capital presente;
6. quórum;
7. tratamiento de cada punto;
8. resultado de la votación;
9. texto de la reforma aprobada;
10. autorizaciones para tramitar la inscripción.

4.3. Documentación registral

Debe acompañarse:

1. escritura pública o instrumento correspondiente que transcriba la resolución;
2. acta de directorio que convocó la asamblea;
3. avisos de convocatoria, salvo asamblea unánime;
4. acta de asamblea;
5. registro de asistencia;
6. publicación del artículo 10 LGS, cuando corresponda;
7. dictamen de precalificación;
8. texto ordenado del estatuto;
9. tasa correspondiente;
10. formulario del trámite.

La reforma puede instrumentarse mediante transcripción completa de las actas o mediante escritura que individualice los libros, folios y datos esenciales, según las

condiciones de la RG.

La RG 7/2015 regula los requisitos generales de las reformas estatutarias y la acreditación de las actas y libros de los que surgen. :contentReferenceoaicite:4

4.4. Texto ordenado

Cuando la reforma altera una cláusula del estatuto, debe acompañarse el texto ordenado resultante.

El texto ordenado debe:

- incorporar la modificación;
- mantener las cláusulas no reformadas;
- eliminar textos sustituidos;
- guardar correspondencia con las inscripciones anteriores;
- estar firmado y certificado según corresponda.

4.5. Efecto de la reforma

La decisión es obligatoria internamente desde su adopción, sin perjuicio de que su oponibilidad frente a terceros y plena eficacia registral se producen con la inscripción.

5. Aumento del capital social

5.1. Determinación previa

Debe establecerse si el aumento:

- se encuentra dentro del quíntuplo autorizado por el estatuto;
- excede el quíntuplo;
- requiere reforma del estatuto;
- se realiza con aportes dinerarios;
- se realiza con aportes no dinerarios;
- se integra por capitalización de créditos;
- se integra por capitalización de reservas;
- se integra por capitalización de aportes irrevocables;
- contempla prima de emisión;

- suspende o limita el derecho de preferencia.

6. Aumento de capital sin reforma del estatuto

6.1. Supuesto

No hay reforma estatutaria cuando el estatuto autoriza elevar el capital hasta el quíntuplo y el aumento se mantiene dentro de ese límite.

Aunque no se reforme la cláusula estatutaria, el aumento debe inscribirse.

6.2. Decisión de la asamblea

La asamblea debe resolver:

1. monto del aumento;
2. cantidad de acciones;
3. clase y características;
4. valor nominal;
5. precio de emisión;
6. existencia de prima;
7. forma de integración;
8. plazo de suscripción;
9. ejercicio del derecho de preferencia;
10. ejercicio del derecho de acrecer;
11. destino de las acciones no suscriptas;

12. delegaciones al directorio.

6.3. Publicaciones

Debe acompañarse:

1. publicación de convocatoria a asamblea, salvo asamblea unánime;
2. publicación del artículo 188 LGS, cuando corresponda;
3. publicación del artículo 194 LGS para el ejercicio de los derechos de preferencia y acrecer;
4. publicación relativa a la limitación o suspensión del derecho de preferencia, si se hubiera decidido.

La publicación debe identificar:

- monto del aumento;
- acciones ofrecidas;
- condiciones de emisión;
- plazo para ejercer la preferencia;

- lugar y modalidad de suscripción.

6.4. Documentación registral

Se presenta:

1. instrumento que transcribe el acta de directorio convocante;
 2. acta de asamblea;
 3. registro de asistencia;
 4. publicaciones;
 5. dictamen de precalificación;
 6. formulario del trámite;
 7. comprobante de pago;
 8. documentación sobre integración;
 9. certificación contable, cuando corresponda;
 10. nuevo texto del artículo del estatuto, si el aumento implicara reforma.
- La RG 7/2015 exige para el aumento, entre otros recaudos, instrumento auténtico, publicaciones, dictamen profesional y formulario con la información relativa al capital

suscripto e integrado. :contentReferenceoaicite:5

7. Aumento de capital con reforma del estatuto

7.1. Supuestos

Existe reforma cuando:

- el aumento excede el quíntuplo;
- el estatuto no contiene autorización para aumentar dentro del quíntuplo;
- se modifica la cifra estatutaria del capital;
- se altera la estructura de clases de acciones prevista en el estatuto;
- se modifican derechos estatutarios vinculados con las acciones.

7.2. Requisitos adicionales

Además de la documentación del aumento sin reforma, debe acompañarse:

1. texto de la cláusula estatutaria reformada;
2. texto ordenado del estatuto;
3. publicación del artículo 10 LGS;
4. cumplimiento de los recaudos generales de reforma;
5. acreditación de las mayorías especiales, si correspondieran.

8. Integración del aumento

8.1. Aportes en dinero

La integración debe acreditarse mediante el formulario y la certificación correspondiente.

El monto integrado debe guardar relación con:

- capital anterior;
- capital aumentado;
- capital resultante;
- porcentaje legal mínimo;
- plazo pendiente para completar la integración.

8.2. Aportes no dinerarios

Deben integrarse totalmente.

La presentación debe incluir:

1. individualización del bien;
2. titularidad;
3. valuación;
4. criterio aplicado;
5. inventario;
6. documentación de transferencia;
7. certificación contable;
3. inscripción registral, cuando corresponda;
7. inexistencia de gravámenes o detalle de los existentes.

La RG exige que los aportes no dinerarios sean integrados en su totalidad y que se acompañen los elementos justificativos de su existencia, titularidad y valuación.

:contentReferenceoaicite:6

8.3. Capitalización de créditos

Debe acompañarse certificación contable que indique:

- origen del crédito;
- titular;
- monto;
- registración contable;
- exigibilidad;
- moneda;
- inexistencia de cancelación previa;
- correspondencia con los libros sociales.

Si el crédito pertenece a un tercero que se incorpora como accionista, debe acreditarse también la suscripción de las acciones y su consentimiento.

8.4. Capitalización de reservas y cuentas patrimoniales

Puede capitalizarse:

- reserva facultativa;
- reserva estatutaria;
- ajuste de capital;
- saldo de cuentas de capital;
- otras cuentas susceptibles de capitalización.

La certificación contable debe informar:

1. origen de la cuenta;
2. saldo;
3. disponibilidad;
4. aprobación por el órgano competente;
5. registración en los estados contables;

5. inexistencia de afectación incompatible.

8.5. Capitalización de aportes irrevocables

Debe acreditarse:

- ingreso efectivo de los fondos;
- decisión de aceptación;
- registración contable;
- identidad del aportante;
- moneda y monto;
- condiciones del aporte;
- decisión de capitalización;
- emisión de las acciones correspondientes.

La RG 7/2015 contiene requisitos específicos para la capitalización de aportes irrevocables, incluyendo documentación sobre el aporte, su registración y las condiciones de restitución o capitalización. :contentReferenceoaicite:7

9. Emisión con prima

9.1. Decisión

La prima debe surgir expresamente de la resolución asamblearia.

Debe indicarse:

- valor nominal;
- prima por acción;
- precio total de emisión;
- fundamento de la prima;
- destino contable;
- forma de integración.

9.2. Justificación del valor

Para la inscripción, la IGJ puede requerir elementos que permitan controlar la razonabilidad de la prima.

La RG contempla como antecedentes:

1. balance general correspondiente al último ejercicio, si no tiene una antigüedad superior a seis meses;
2. balance especial, si el último balance excede esa antigüedad;
3. informe del directorio que explique:
 - criterios de valuación;
 - situación patrimonial;
 - valor económico de las acciones;
 - fundamentos de la prima;
4. dictamen de precalificación;
5. transcripción del balance en el libro correspondiente.

La finalidad es evitar que el valor de emisión carezca de relación razonable con la situación patrimonial de la sociedad.

La RG regula específicamente la inscripción de emisiones con prima y los elementos necesarios para justificar su valor. :contentReferenceoaicite:8

10. Derecho de preferencia y de acrecer

10.1. Regla

Los accionistas tienen derecho a suscribir las nuevas acciones en proporción a su participación.

También poseen derecho de acrecer respecto de las acciones que otros accionistas no suscriban.

10.2. Acreditación

El dictamen debe informar:

- publicación realizada;
- fecha de inicio del plazo;
- fecha de vencimiento;
- suscripciones recibidas;
- ejercicio del derecho de acrecer;
- renunciaciones;
- acciones remanentes;
- adjudicación final.

10.3. Suspensión o limitación

La suspensión o limitación sólo puede aprobarse cuando se cumplen los presupuestos legales.

El acta y el dictamen deben expresar:

- interés social que la justifica;
- características de la emisión;
- destinatarios;
- necesidad de la medida;
- mayoría especial;
- inexistencia de una afectación arbitraria de los accionistas.

11. Inscripción del aumento

11.1. Control final

Antes de solicitar la inscripción debe verificarse:

- coincidencia entre la resolución y la documentación contable;
- cumplimiento de publicaciones;
- vencimiento de los plazos de preferencia;
- integración mínima;
- correcta emisión de acciones;
- respeto del quíntuplo;
- existencia o inexistencia de reforma;
- inscripción de autoridades vigentes;
- vigencia de la sociedad.

11.2. Efecto registral

Inscripto el aumento:

- se actualiza la cifra registral del capital;
- se incorpora la reforma estatutaria, si la hubo;
- se habilita la emisión definitiva de las acciones;
- se mantiene separada la prima de emisión respecto del capital nominal.

12. Reducción del capital social

Debe distinguirse entre:

1. reducción obligatoria por pérdidas;
2. reducción voluntaria;
3. reducción por amortización de acciones;
4. reducción a cero con aumento simultáneo.

13. Requisitos comunes a toda reducción

La presentación debe contener:

1. instrumento público o privado auténtico que transcriba:

- acta de directorio;
- acta de asamblea;
- registro de asistencia;

2. balance general o especial;

3. informe del órgano de fiscalización, cuando exista;

4. informe del directorio;

5. dictamen de precalificación;

6. publicación del artículo 10 LGS;

7. texto ordenado del estatuto;

8. formulario y tasa;

9. detalle del capital;

- anterior;
- monto reducido;
- capital resultante.

La RG 7/2015 exige para toda reducción la transcripción de las decisiones sociales y la presentación de documentación contable que permita verificar el capital anterior y el resultante. :contentReferenceoaicite:9

14. Reducción obligatoria por pérdidas

14.1. Presupuesto

Procede cuando las pérdidas insumen las reservas y una proporción legalmente relevante del capital.

No existe devolución de aportes a los accionistas.

Su finalidad es adecuar la cifra nominal del capital a la situación patrimonial real.

14.2. Balance

Debe presentarse:

- balance del ejercicio;
- o balance especial de reducción.

Debe contener:

- activo;
- pasivo;
- patrimonio neto;
- pérdidas acumuladas;
- reservas absorbidas;
- capital anterior;
- capital resultante.

14.3. Informe del órgano de administración

Debe explicar:

- origen de las pérdidas;
- cuantía;
- afectación de reservas;
- necesidad de reducir;
- criterio aplicado;
- modalidad técnica de reducción;
- capital resultante.

14.4. Procedimiento

1. confección del balance;
2. reunión de directorio;
3. convocatoria a asamblea extraordinaria;
4. aprobación del balance;
5. absorción de reservas;
6. aprobación de la reducción;
7. reforma del estatuto;
8. publicación;
9. dictamen;
10. presentación ante la IGJ;
11. inscripción.

Al no existir restitución de aportes, no se aplica el régimen de oposición de acreedores propio de la reducción voluntaria.

15. Reducción voluntaria

15.1. Concepto

Existe cuando la sociedad decide disminuir voluntariamente su capital y puede producirse una restitución patrimonial a los accionistas.

Por afectar la garantía común de los acreedores, está sujeta a mayores controles.

15.2. Estado de situación patrimonial

Debe acompañarse un estado de situación patrimonial confeccionado a la fecha de la reducción.

Debe incluir:

- activo;
- pasivo;
- patrimonio neto;
- capital anterior;
- monto de reducción;
- capital resultante;
- sumas que se restituyen;
- identificación de acreedores;
- explicación de la suficiencia patrimonial posterior.

Debe estar firmado por el representante legal y contar con certificación de contador público.

15.3. Informe del órgano de fiscalización

Si la sociedad tiene sindicatura o comisión fiscalizadora, debe presentarse su informe.

Debe pronunciarse sobre:

- razonabilidad de la reducción;
- situación patrimonial;
- protección de los acreedores;
- legalidad de la operación;
- suficiencia del patrimonio remanente.

15.4. Publicación y oposición de acreedores

Deben efectuarse las publicaciones previstas por los artículos 204 y 83, inciso 3, LGS.

Secuencia

1. publicación de la reducción durante tres días;
2. desde la última publicación comienza el plazo de quince días para que los acreedores formulen oposición;
3. los acreedores anteriores a la última publicación pueden oponerse;
4. la sociedad debe:
 - desinteresarlos;
 - garantizar suficientemente sus créditos;
 - o esperar la resolución de la controversia;
5. no puede ejecutarse la reducción hasta el vencimiento de los plazos legales y el tratamiento de las oposiciones.

El aviso debe informar:

- denominación;
- sede;
- datos de inscripción;
- capital anterior;
- monto de la reducción;
- capital resultante;
- importe a restituir;
- mecanismo de oposición.

15.5. Certificación profesional

Debe acompañarse una certificación que informe:

- publicaciones efectuadas;
- fechas;
- vencimiento del plazo;
- existencia o inexistencia de oposiciones;
- identidad de los acreedores oponentes;
- monto de sus créditos;
- forma en que fueron desinteresados o garantizados.

La RG exige expresamente acreditar el cumplimiento del régimen de oposición de acreedores y la inexistencia de impedimentos para ejecutar la reducción.

:contentReferenceoaicite:10

15.6. Procedimiento completo

1. confección del estado patrimonial;
2. informe del directorio;
3. informe de sindicatura;
4. convocatoria a asamblea extraordinaria;
5. aprobación de la reducción;
6. reforma de la cláusula de capital;
7. publicación del artículo 10 LGS;
8. publicaciones de oposición;
9. espera del plazo de quince días;
10. tratamiento de oposiciones;
11. certificación contable;
12. dictamen de precalificación;
13. presentación ante la IGJ;

14. inscripción;

15. recién entonces, ejecución definitiva de la restitución, cuando corresponda.

16. Reducción por amortización de acciones

Cuando la reducción deriva de la amortización total de acciones, debe acreditarse:

- previsión estatutaria;
- decisión de la asamblea;
- criterio de selección;
- igualdad de trato;
- rescate o amortización;
- anulación de títulos;
- monto aplicado;
- capital resultante;
- reforma del estatuto;
- publicaciones y protección de acreedores, cuando corresponda.

El dictamen debe informar que el procedimiento no produjo una discriminación arbitraria entre accionistas.

17. Reducción a cero y aumento simultáneo

17.1. Operación acordeón

La reducción del capital a cero no debe inscribirse como un acto aislado cuando ello implique la disolución de la sociedad.

Debe resolverse simultáneamente:

1. reducción del capital a cero;
2. absorción de pérdidas;
3. aumento del capital;
4. suscripción del nuevo capital;
5. integración;
6. reforma del estatuto.

La RG 7/2015 exige que la reducción a cero y el aumento simultáneo sean tratados como una operación unitaria. :contentReferenceoaicite:11

17.2. Protección de accionistas

Debe respetarse:

- derecho de preferencia;
- derecho de acrecer;
- igualdad entre accionistas;
- información suficiente;
- justificación de la necesidad de la operación.

No puede utilizarse la reducción a cero como mecanismo para excluir arbitrariamente a determinados accionistas.

18. Modificación de la cláusula de capital

Toda variación del capital implica la modificación de la cláusula estatutaria cuando altera la cifra contenida en el estatuto.

Debe acompañarse:

- texto anterior;
- texto aprobado;
- capital previo;
- variación;
- capital resultante;
- texto ordenado.

En la SRL, toda variación del capital implica necesariamente modificación contractual.

En la sociedad anónima, debe distinguirse el aumento dentro del quíntuplo —que puede no exigir reforma— del aumento que excede ese límite.

La RG recoge esta diferencia y exige el cumplimiento de los requisitos propios de la modificación cuando la variación altera el contrato o estatuto.

:contentReferenceoaicite:12

19. Lista de control — Constitución

- ☐ Reserva de denominación.
- ☐ Escritura constitutiva.
- ☐ Estatuto completo.
- ☐ Capital totalmente suscripto.
- ☐ Integración mínima dineraria.
- ☐ Integración total de aportes no dinerarios.
- ☐ Publicación del artículo 10 LGS.
- ☐ Designación de autoridades.
- ☐ Aceptación de cargos.
- ☐ Garantías.
- ☐ Domicilios especiales.
- ☐ Declaraciones juradas.

- ☐ Beneficiario final.
- ☐ Dictamen de precalificación.
- ☐ Formulario.
- ☐ Tasa.
- ☐ Presentación.
- ☐ Contestación de observaciones.
- ☐ Inscripción.

20. Lista de control — Reforma estatutaria

- ☐ Acta de directorio convocante.
- ☐ Avisos de convocatoria.
- ☐ Registro de asistencia.
- ☐ Acta de asamblea.
- ☐ Quórum y mayoría.
- ☐ Texto de la cláusula reformada.
- ☐ Texto ordenado.
- ☐ Publicación del artículo 10.
- ☐ Dictamen.
- ☐ Formulario.
- ☐ Tasa.



Inscripción.

21. Lista de control — Aumento de capital

- ☐ Determinar si está dentro del quíntuplo.
- ☐ Determinar si hay reforma.
- ☐ Acta de directorio.
- ☐ Convocatoria.
- ☐ Registro de asistencia.
- ☐ Acta de asamblea.
- ☐ Monto y condiciones de emisión.
- ☐ Derecho de preferencia.
- ☐ Derecho de acrecer.
- ☐ Publicaciones.
- ☐ Integración.
- ☐ Certificación contable.

- ☐ Documentación de aportes.
- ☐ Prima de emisión, cuando exista.
- ☐ Dictamen.
- ☐ Texto ordenado, si corresponde.
- ☐ Formulario.
- ☐ Tasa.
- ☐ Inscripción.

22. Lista de control — Reducción obligatoria

- ☐ Balance general o especial.
- ☐ Pérdidas verificadas.
- ☐ Absorción previa de reservas.
- ☐ Informe del directorio.
- ☐ Informe de sindicatura.
- ☐ Asamblea extraordinaria.
- ☐ Reforma estatutaria.
- ☐ Publicación.
- ☐ Dictamen.
- ☐ Texto ordenado.
- ☐ Formulario.
- ☐ Tasa.



Inscripción.

23. Lista de control — Reducción voluntaria

- ☐ Estado de situación patrimonial.
- ☐ Certificación contable.
- ☐ Informe del directorio.
- ☐ Informe de sindicatura.
- ☐ Asamblea extraordinaria.
- ☐ Reforma estatutaria.
- ☐ Publicación del artículo 10.
- ☐ Publicaciones de oposición durante tres días.
- ☐ Vencimiento del plazo de quince días.
- ☐ Identificación de oposiciones.
- ☐ Desinterés o garantía de acreedores.
- ☐ Certificación sobre oposiciones.

- ☐ Dictamen.
- ☐ Texto ordenado.
- ☐ Formulario.
- ☐ Tasa.
- ☐ Inscripción.
- ☐ Ejecución de la restitución.

24. Cuadro comparativo final

Operación	Asamblea	Balance especial	Publicación art. 10	Preferencia	Oposición de acreedores	
Constitución	No corresponde	Según aportes	Sí	No	No	E
Aumento dentro del quíntuplo	Sí	Según modalidad	Según el caso	Sí	No	ne
Aumento fuera del quíntuplo	Sí	Según modalidad	Sí	Sí	No	
Aumento con prima	Sí	Sí o balance reciente	Según el caso	Sí	No	Si

Operación	Asamblea	Balance especial	Publicación art. 10	Preferencia	Oposición de acreedores
Reducción obligatoria	Sí	Sí	Sí	No	No
Reducción voluntaria	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Reducción a cero y aumento simultáneo	Sí	Sí	Sí	Sí	Según modalidad

Idea central

La inscripción registral no se limita a presentar el acta de asamblea.

Cada operación requiere acreditar:

1. **regularidad orgánica:** convocatoria, quórum y mayoría;
2. **legalidad sustancial:** procedencia del aumento o reducción;
3. **realidad patrimonial:** aportes, balances y certificaciones;
4. **protección de accionistas:** preferencia, acrecer e igualdad;
5. **protección de acreedores:** publicidad y oposición;
6. **coherencia registral:** capital anterior, variación y capital resultante;
7. **control profesional:** dictamen de precalificación;
3. **publicidad registral:** publicación e inscripción.

Speaker notes